

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002564-81.2022.4.02.5114/RJ

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MOURA BARBOSA (RECORRIDO)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por MARIA DAS GRACAS MOURA BARBOSA (evento 98) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 84) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, eis que incabível incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 59) conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, para julgar improcedente o pedido autoral de revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, para fazer constar, no tempo de contribuição, o acréscimo da conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum; com o pagamento das diferenças das parcelas atrasadas desde a DIB.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 76), no qual requer a *"Admissão do incidente e determinação monocrática de restabelecimento da sentença pela nulidade do acórdão, ou admissão do incidente e seu posterior provimento pela TR para restabelecer a sentença, ou devolver os autos ao juízo de origem para apreciação das novas provas, ou ainda extinguir o processo sem resolução do mérito para futura ação com possibilidade de análise das provas juntadas apenas em sede recursal"*.

Outrossim, a parte autora indicou como paradigma os processos nº 0033617-03.2017.4.02.5160, julgado pela 5ª Turma Recursal/SJRJ; nº 5001381-17.2018.4.02.5114 e nº 5000601-09.2020.4.02.5114, julgados pela 4ª Turma Recursal/SJRJ.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, alegando que *"não foram analisados os documentos que provam a qualidade de representante legal da subscritora dos PPPs (EVENTO 76), portanto há violação do contraditório. É necessário que se dê à segurada a possibilidade de contraditar a prova produzida pelo INSS"*.

Aduz que o *"STJ em recurso especial repetitivo, precedente qualificado e vinculante, entende que em lides previdenciárias as regras processuais não devem prevalecer sobre a verdade real, e em casos de impossibilidade probatória, o processo deve ser extinto por sentença terminativa, sem análise de mérito (TEMA 926)."*

Por fim, requer a admissão do agravo para *"Restabelecimento da sentença pela nulidade do acórdão, para isso, que SE APLIQUE A SÚMULA 86 DAS TRRJ, JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE"*

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 59) conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, na forma da ementa adiante reproduzida:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE RMI. CONTROVÉRSIA SOBRE TEMPOS ESPECIAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS PPPS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO AS QUAIS REVELAM QUE A SUBSCRITORA DOS PERFIS NÃO POSSUÍA PODERES PARA EMITIR-LOS. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO REVISIONAL QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE."

Ab initio, cumpre ressaltar que a alegação de que não devem ser levados em consideração, em sede recursal, argumentos novos, não contidos na inicial e não levados a debate no decorrer do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, evidencia matéria de cunho processual que não pode ser objeto de análise em

sede de pedido de uniformização a atrair, portanto, a incidência da Súmula 43 da Turma Nacional de Uniformização, que dispõe: “*Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual*”.

Isto posto, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.